
조 사 결 과 보 고 서

- 성실의무 위반 등 -

2024. 5.

코레일테크(주)
감 사 실

1. 조사배경 및 목적

복무 점검 결과에 의함.

2. 대상자 등

- 1) ○○지사 ○○○○○○사업소 공무직 ○○ ■■■■
- 2) ○○지사 ○○○○○○사업소 공무직 ○○ ◆◆◆◆
- 3) ○○지사 ○○○○○○사업소 공무직 ○○ ○○○(퇴사)
- 4) ○○지사 ○○○○○○사업소 공무직 사원 △△△ 등 16명
- 5) ○○지사 ○○○○○○사업소 공무직 사원 □□□ 등 9명

3. 조사 중점사항

성실의무 위반 등 사실 여부 확인 등

4. 조사 기간 및 인원

이번 감사는 2024. 3. 13.부터 5. 30.일까지 기간 중5일, 내부감사인 8명이 감사에 참여하였음.

5. 조사 결과

- 「취업규칙」 제8조(성실 의무)에 따르면 사원은 모든 법령과 회사에서 정한 규칙 및 직무상의 명령을 준수하여 성실히 직무를 수행하여야 한다.
- 「형법」 제347조(사기) ① 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있음

그런데, 관련자○○○○○○사업소 소장을 포함한 28명은 2022년도에 연차를 사용하면서 ERP에 등록만 하고 결재하지 않아 사용개수'0'(ZERO)

으로 기록되었고, 이를 신뢰한 연차수당 담당자가 관련자 ■■■■ 등 28명에게 적게는 89,272원에서 많게는 2,021,776원까지 모두 12,473,644원을 지급하였음.

그동안, 『○○지사-13638(2022.12.6.) 공무직 사원 연차 ERP 등록 재 알림』 문서로 연차 ERP 미반영 사항에 대하여 근로자의 근태 사항을 검토 및 수정하도록 하였으나 이를 이행하지 않았음.

또한, 2022. 10.경과 2023. 2. 두 차례에 걸쳐 『2022년 연차수당 확인 자료_사업소별(엑셀 자료)』을 각 사업소에 보내서 수정토록 한 사실도 다른 사업소(○○역환경, ○○역환경)를 통해 확인할 수 있었음

이처럼, 문서와 엑셀보완 자료를 통해 수정토록 하였으나 관련자들은 보지 못했다고 부인하다, 문서열람 기록 및 전체 사업소에 모두 전달된 사실을 확인해 주자 ‘보지 못했다면 말이 안 된다’라며 간접적으로 시인하였음.

그리고, 사업소에서 받은 엑셀 자료에는 개인별 연차 사용개수, 받을 연차수당 금액 등이 들어 있는데, 관련자 △△△은 근무상황부에 연가 상황이 기록되어 있어서 직원들에게 확인해 줄 필요가 없었다고 진술. 그래서, 다른 직원들은 이러한 자료가 있는지를 모르고 있었다고 함.

관련자 ■■■■는 ◆◆◆ 팀장이 결재를 올려주지 않아 결재 못 했다고 주장하고, 관련자 ◆◆◆은 근무상황부가 있어 휴가에 대해 ERP를 통해 전자결재를 하여야 하는 중요성을 인지하지 못했다고 변명하고 있음.

그동안, 병가 등 휴가 관련 2022년에 6건, 2023년에 4건을 결재하였는데 이 중에는 관련자 ◆◆◆이 2023. 7. 5. ~ 7. 7. 간 자신의 휴가에 대해 결재를 신청 승인을 받은 문서가 있었음. 그리고, 2023년도에도 8. 31. 감사실 적발 때까지 연차에 대해 388건을 결재가 되지 않은 사실도 확인되었음.

업무총괄자인 관련자 ■■■■와 업무담당자인 관련자 ◆◆◆은 문서와 보충 자료를 통해 수정토록 하였는데도 이를 보지 못했다는 이유로 수정하지 않아 이를 진정한 자료로 믿은 연차수당 담당자를 부작위로 속였거나, 업무를 게을리하여, 연차수당을 부정하게 받은 사실이 있고, 감사 적발 시까지 반납 등 조치하지 않았음.

관련자 ■■■■와 ◆◆◆의 위와 같은 행위는 「취업규칙」 제8조(성실의무)를 위반으로 「표창 및 징계 규정」 별표 4(징계 의결 양정기준)의 징계 사유에 해당. 관련자 △△△ 등 16명은 관련자 ■■■■, ◆◆◆이 휴가에 대해 ERP 전자결재를 하지 않아 연차 개수가 기록되지 않아, 연차수당 담당자가 이 잘못된 자료를 진정한 자료로 믿고 연차수당 266,664~1,511,096원을 각각 지급하여 받았음에도 3~15일 치 연차수당을 더 받은 사실을 몰랐다면 반납 등 조치하지 않음.

또한, 관련자 □□□ 등 9명은 관련자 ■■■■, ◆◆◆이 휴가에 대해 ERP 전자결재를 하지 않아 연차 개수가 기록되지 않아, 연차수당 담당자가 이 잘못된 자료를 진정한 자료로 믿고 1~2일 치 연차수당 89,272~178,544원을 각각 지급하여 받았음에도 몰랐다면 반납 등 조치하지 않음.

관련자들의 위와 같은 행위는 「취업규칙」 제8조(성실의무)를 위반으로 「감사 규정」 [별표3](감사 결과에 대한 조치 기준)에 해당.

○○○○본부장으로 하여금,

관련자 ■■■■, △△△의 위와 같은 행위는 징계 의결 양정기준의 비위 정도가 중하고 고의 또는 중과실이 있는 경우로 “중징계” 조치,

기본적인 성실의무를 준수하여야 하는데도 이를 위반한 관련자 △△△ 등 16명에 대하여는 “경고” 조치,

□□□ 등 9명에 대하여는 위법 부당한 행위는 인정되지만, 경미한 경우로써 앞으로 재발 방지를 위하여 “주의” 조치 요구

그리고, ○○지사장으로 하여금 「감사규정」 제52조 제2항에 의거 관련, ① 소속 직원들에게 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 철저한 교육, ② 휴가 업무담당자에 대한 업무를 철저히 할 수 있도록 교육 시행을 **【통 보】** 조치 요구하고자 합니다.